

KRAJSKÉ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ V BRNĚ

Mozartova 3
601 52 Brno
ID datové schránky: feaabdn

Datovou schránkou

PODATEL	Mgr. Dušan Dvořák, nar. 12. ledna 1962
ADRESA	Edukativní konopná klinika, 798 55 Ospělov 6
ID DS	r8u3nhx
DOTČENÉ SPISY	MSZ v Brně sp. zn. 3 ZN 140/2026; MSZ v Praze sp. zn. 3 KZN 197/2026

V Ospělově dne 27. července 2026

ŽÁDOST O PŘEZKOUMÁNÍ VYŘÍZENÍ PODÁNÍ

podle § 16a odst. 7 zákona č. 283/1993 Sb.

a podnět k přijetí opatření v rámci instančního dohledu podle § 12d

ve věci vyrozumění Městského státního zastupitelství v Brně ze dne 21. července 2026
č. j. 3 ZN 140/2026-3

Jádro žádosti: MSZ v Praze označilo MSZ v Brně za příslušné; MSZ v Brně naopak označilo za věcně příslušné MSZ v Praze a vrátilo mu původní část podání i všechna tři doplnění. Podatel žádá přezkoumat, zda MSZ v Brně namísto zákonného vyvolání sporu o příslušnost pouze vytvořilo další kolo předávání věci bez věcného vyřízení.

I. Předmět žádosti a procesní režim

Podatel není spokojen se způsobem, jakým Městské státní zastupitelství v Brně (dále jen „MSZ v Brně“) vyřídilo část podání postoupenou Městským státním zastupitelstvím v Praze (dále jen „MSZ v Praze“). Napadeným vyrozuměním MSZ v Brně oznámilo, že věc vrací zpět do Prahy, aniž konkrétně vysvětlilo skutkový a právní základ svého závěru a aniž podatele poučilo o přezkumu.

MSZ v Praze samo ve vyrozumění ze dne 11. června 2026 výslovně postupovalo podle § 16a odst. 3 zákona o státním zastupitelství. Proto podatel žádá přezkoumání navazujícího způsobu vyřízení podle § 16a odst. 7 a přijetí odpovídajícího opatření v rámci instančního dohledu podle § 12d.

Pokud by KSZ v Brně dospělo k závěru, že vzhledem k obsahu původního podání se § 16a odst. 7 nepoužije z důvodu zvláštního procesního režimu, žádá podatel, aby toto podání posoudilo podle jeho obsahu nejméně jako podnět k výkonu instančního dohledu nad postupem MSZ v Brně a aby výslovně uvedlo, v jakém procesním režimu mělo být s dotčenou částí naloženo.

II. Rozhodná chronologie

- MSZ v Praze vyrozuměním ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12, rozdělilo podání ze dne 27. května 2026 na obsahově oddělitelné části.
- Část vztahující se k osobám spojeným s činností Nejvyššího státního zastupitelství, zejména k Renatě Vesecké, Pavlu Zemanovi a Igoru Strážovi, a k postupu Nejvyššího státního zastupitelství od roku 2010 dosud postoupilo MSZ v Brně.

3. MSZ v Brně vedlo věc pod sp. zn. 3 ZN 140/2026. Vyrozuměním datovaným 21. července 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3, oznámilo, že dotčenou část vrací MSZ v Praze k jeho sp. zn. 3 KZN 197/2026 „z důvodu věcné příslušnosti k jejímu vyřízení“.
4. Spolu s původní částí MSZ v Brně vrátilo rovněž všechna tři mezitimní doplnění a přílohy. Jejich data, názvy ani rozsah ve vyrozumění neuvedlo.
5. MSZ v Brně zároveň předem oznámilo, že stejným způsobem naloží i s „případnými dalšími budoucími doplněními či doručenými přílohami“.

Je tak doložen přímý rozpor: MSZ v Praze považuje za příslušné MSZ v Brně; MSZ v Brně naopak považuje za příslušné MSZ v Praze. Nejde o pouhou nejasnost podatele, nýbrž o negativní kompetenční konflikt mezi dvěma státními zastupitelstvími.

III. Vady napadeného vyřízení

1. Chybí konkrétní odůvodnění věcné příslušnosti.

Jediným důvodem uvedeným MSZ v Brně je kruhová formulace „z důvodu věcné příslušnosti k jejímu vyřízení“. Z ní nelze zjistit, podle jakého zákonného kritéria má být příslušné právě MSZ v Praze, proč je nesprávné konkrétní vymezení postoupené části provedené MSZ v Praze ani jak MSZ v Brně posoudilo tvrzení vztahovaná k činnosti NSZ a jeho někdejšími vedoucím představitelům.

Výkladové stanovisko NSZ poř. č. 1/2019 výslovně vyžaduje, aby při postoupení podle § 16a odst. 3 byla věcná a místní příslušnost náležitě odůvodněna. Napadené vyrozumění tento požadavek nenaplní.

2. Chybí povinné poučení o možnosti přezkoumání.

Vyrozumění neobsahuje poučení podle § 16a odst. 7. Přitom právě výkladové stanovisko poř. č. 1/2019 dovozuje poučovací povinnost i pro postoupení podání podle § 16a odst. 3 a spojuje přezkum s instančním dohledem podle § 12d.

3. Není doloženo zákonné vyvolání sporu o příslušnost.

Podle § 12a odst. 1 rozhoduje spor o příslušnost státní zastupitelství, které je vůči dotčeným státním zastupitelstvím nejbližší vyšší. Výkladové stanovisko NSZ poř. č. 5/2014 popisuje vznik sporu právě tak, že jedno státní zastupitelství věc postoupí a druhé svou příslušnost odmítne; druhé státní zastupitelství pak spor o příslušnost vyvolává.

MSZ v Praze a MSZ v Brně spadají do různých vrchních větví soustavy. Státním zastupitelstvím, které je vůči oběma nejbližší vyšší, je proto NSZ. Napadené vyrozumění však pouze oznamuje vrácení věci do Prahy. Neuvádí, že by byl spor předložen NSZ, kdy se tak stalo, pod jakou značkou a s jak vymezeným předmětem. Samotné vrácení věci prvnímu úřadu spor neřeší; pouze obnovuje stav, v němž každý z obou úřadů označuje za příslušný ten druhý.

4. Budoucí podání byla předem posouzena bez znalosti jejich obsahu.

Oznámení, že stejně budou vrácena i všechna případná budoucí doplnění a přílohy, je neslučitelné se zásadou, že každé podání se posuzuje podle svého obsahu (§ 16a odst. 1). MSZ v Brně nemůže předem určit procesní osud listin, jejichž obsah dosud nezná.

5. Není přezkoumatelná úplnost předaného souboru.

MSZ v Brně uvádí pouze počet tří doplnění a příloh, nikoli jejich data, názvy nebo počet souborů. Podatel proto nemůže ověřit, zda bylo vráceno vše, zda některá listina nezůstala ve spise 3 ZN 140/2026 a zda jsou všechny listiny nyní skutečně dostupné orgánu, který má věc věcně vyřídit.

IV. Naléhavost

Původní podání je datováno 27. května 2026. Dne 27. července 2026 od jeho podání uplynuly dva kalendářní měsíce. Podatel tím netvrdí, že samotná tato okolnost automaticky určuje běh lhůty u každého jednotlivého úřadu; **prokazuje však naléhavost nápravy**. Po dvou měsících není ani postaveno najisto, který orgán nese odpovědnost za věcné vyřízení dotčené části a všech jejích doplnění.

Procesní předávání nesmí vytvořit stav, v němž je podání formálně evidováno postupně u více úřadů, avšak žádný z nich je nepřevzme k věcnému posouzení.

V. Návrh opatření

Podatel žádá, aby Krajské státní zastupitelství v Brně v rámci přezkoumání podle § 16a odst. 7 a instančního dohledu podle § 12d:

1. vyžádalo úplný spis MSZ v Brně sp. zn. 3 ZN 140/2026 včetně předávacích záznamů, datových zpráv, seznamů souborů a vnitřních pokynů;
2. porovnálo obsah přijatý z MSZ v Praze s obsahem následně vráceným a přesně identifikovalo všechna tři doplnění a přílohy uvedené v napadeném vyrozumění;
3. přezkoumalo, zda závěr o věcné nepříslušnosti MSZ v Brně má konkrétní skutkový a právní základ a zda bylo možné jej odůvodnit jedinou obecnou větou;
4. přezkoumalo absenci poučení podle § 16a odst. 7 a přijalo opatření, aby podateli nebyla odňata možnost účinného přezkumu postupu podle § 16a odst. 3;
5. zjistilo, zda a kdy MSZ v Brně předložilo vzniklý spor o příslušnost k rozhodnutí podle § 12a odst. 1 státnímu zastupitelství, které je vůči MSZ v Praze a MSZ v Brně nejbližší vyšší; pokud tak neučinilo, aby přijalo bezodkladné opatření k nápravě v rámci své působnosti;
6. zajistilo, aby případná budoucí doplnění nebyla předem automaticky vracena, ale byla vždy posouzena podle svého skutečného obsahu;
7. sdělilo podateli, u kterého státního zastupitelství se nyní nachází původní část podání a všechna tři doplnění, pod jakou spisovou značkou jsou vedena a který orgán odpovídá za jejich věcné vyřízení;
8. písemně, konkrétně a přezkoumatelně vyrozumělo podatele o výsledku a o přijatých opatřeních.

VI. Závěr

Předmětem této žádosti není snaha určit si libovolně orgán, který má podání vyřídit. Podatel požaduje pravý opak: aby byla příslušnost určena zákonným, odůvodněným a konečným způsobem a aby se věc již nevracela mezi úřady bez meritorního posouzení.

Napadené vyrozumění takový výsledek nezajišťuje. Neobsahuje skutečné odůvodnění, neobsahuje poučení, neidentifikuje vrácená doplnění a neprokazuje, že byl kompetenční spor předložen orgánu oprávněnému jej rozhodnout. Proto je nutný přezkum a okamžité opatření k nápravě.

S úctou

Mgr. Dušan Dvořák

Právní podklady: [zákon č. 283/1993 Sb.](#) | [stanovisko NSZ č. 1/2019](#) | [stanovisko NSZ č. 5/2014](#)

Přílohy

1. Vyrozumění MSZ v Brně ze dne 21. července 2026, č. j. 3 ZN 140/2026-3.
2. Vyrozumění MSZ v Praze ze dne 11. června 2026, č. j. 3 KZN 197/2026-12.